

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2018. 3.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 가입확인대상사업장의 적용제외 처리에 관한 사항(시정)	3
2. 사업장 사용자 확인·정리에 관한 사항(시정)	6
3. 반·추납금 자동이체 출금오류자 확인·안내에 관한 사항(시정)	8
4. 연금의 중복급여의 조정에 관한 사항(시정)	10
5. 과세자료에 의한 연금액 정산에 관한 사항(시정)	12
6. 장애등록심사 자료보완업무 등에 관한 사항(주의)	14
7. 장애등록심사 최소구비서류 확인에 관한 사항(주의)	16
8. 장애인활동지원 현장 확인업무에 관한 사항(주의)	18

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 따라 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2018년 감사계획에 따라 ○○본부 관할 ○○지사의 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 2. 1. ~ 2017. 12. 31. 기간 동안 제도운영 분야 집행 업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 4명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2018. 2. 21.부터 2. 23.까지 3일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
○○	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 분야
○○	○급	○○○	○ 자격업무 분야
○○	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 3개구(□□시 □□구, □□구, □□구)를 관할 지역으로 하는 현원 58명의 지사로 2017. 12월말 현재 가입자 342천명과 연금수급자 67.8천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 1.63%, 지역 1.61%로 비중이 대체로 비슷하며, 수급자는 노령 1.56%, 장애 1.23%, 유족 1.28%로 노령연금 수급자의 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 사업장 사용자 확인대상 처리를 누락한 사례, 반·추납보험료 자동이체 출금오류자에 대한 안내를 누락한 사례, 과세 자료에 의한 연금액 정산과 관련 소득업무종사기간을 착오 적용한 사례, 장애연금 수급자의 재해보상금 수령여부를 착오로 등록한 사례, 장애등록심사 자료보완 절차를 미준수한 사례, 장애등록심사를 위한 최소구비서류를 확인하지 않고 심사 의뢰한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 가입확인대상사업장의 적용제외 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장에 대하여 매월 가입대상 해당 여부를 확인하여 사업장으로 가입조치 하거나 또는 ‘근로자 0’ 등의 사유로 가입 대상에서 제외처리 하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제19조(당연적용사업장) 및 △△부-562(2013.4.25.)호 “가입 확인대상 사업장(가입자)에 대한 적용(취득) 업무절차 변경안내” 등¹⁾에 따르면 1인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 당연적용사업장이 되며, 미신고사업장의 가입 확인대상자 및 취득누락자는 발굴월 이전 사업장에서 기 퇴사한 경우에만 ‘퇴사’로 처리하도록 하고, 발굴월 이후 퇴사인 경우에는 취득 후 상실처리를 하여야 한다.

또한, 가입확인대상사업장이 ‘근로자 0’, ‘가입자 0’, ‘휴·폐업’ 등의 사유로 당연적용사업장에 해당하지 않을 때에는 임금대장 사본, 근로계약서, 휴·폐업사실 증명원 등 해당 입증서류를 첨부하여 결재를 득한 후에 제외 처리하여야 한다.

그런데, ○○지사의 감사기간 동안 가입확인대상사업장 처리 실태를 점검한 결과, 2014. 12월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 ‘○○’은 확인대상 발굴월 이후에 ○명의

1) △△-419 (2013.3.29.)호 “건설상용직 확인대상자 구축기준 및 가입확인 결과등록 기준(절차) 변경안내”

근로자가 확인되므로 당연적용사업장으로 적용하고 사용자는 사업장가입자로 가입하여야 하는데도, ‘근로자 없는 개인사업장’ 사유로 가입대상에서 제외하는 등 총 ○개 사업장에 대하여 당연적용사업장 결정일 지침과 다르게 적용한 것으로 확인되었다.

그 결과, 가입확인대상 사업장 독려내역 및 건강보험 사업장 가입이력으로 볼 때 발굴 당시 당연적용대상 사업장인 ○○등 ○개소(○명)에 대하여 사업장가입자로 적기에 가입시키지 못하는 등 연금수급권 보호에 충실하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 건강보험에 가입 중으로 확인되는 ○○등 ○개 사업장에 대해서는 재확인을 통하여 업무처리기준에 맞게 처리하고,
- ② 가입확인대상사업장의 적용제외 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급	○○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【2】

제 목 사업장 사용자 확인 · 정리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격관리 분야

내 용

공단은 정확한 사업장 관리를 위하여 사업장의 사용자 또는 소재지가 국세청 자료와 상이한 사업장을 대상으로 정기자료를 구축하여 사업장 내용변경(정정)·탈퇴 기준에 따라 확인 및 정리를 하고 있다.

△△부-85(2014.01.15.)호 “사업장 정기자료에 대한 업무처리 변경 안내”에 따라 지사에서는 매월 정기자료 생성월의 다음 달 자격변동 마감일까지 해당 정기자료에 대하여 확인·정리를 완료하여야 하며, 사업장 주소 및 사용자 변경 처리 시 신고안내 후 명기된 신고기한까지 사업장 내용변경 신고서가 접수되지 않는 경우에는 공적자료인 사업자등록증에 근거하여 주소 및 사용자의 직권 변경처리가 가능하도록 하였다.

또한, △△부-1291(2015.07.03.)호 “사업장 정기자료 중 미처리 건 일제정리 및 유의사항 안내”를 통하여 정기자료(사용자) 미처리 시 연금보험료 지원금 환수가 발생할 수 있으므로 기한 내 전수 처리하도록 강조한 바 있다.

그런데, ○○지사의 사업장 사용자 확인 대상자에 대한 정리실태를 점검한 결과, 감사대상 기간 중 ‘사업장 사용자 확인대상’으로 발굴된 총 ○개 사업장 ○건에 대하여 처리 마감일까지 최장 ○개월 동안 확인·정리하지 않았다.

그 결과, 미정리 사업장의 사용자가 정확하게 관리되지 않아 사용자에게

연금보험료 지원금이 지원될 우려가 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 확인·정리를 누락한 확인대상사업장의 사업장 사용자에게 대하여 확인·정리를 실시하고,
- ② 사용자 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 반·추납금 자동이체 출금 오류자 확인·안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 반·추납 신청자의 납부방법 편의 제공 및 수납업무의 효율성 제고를 위하여 자동이체에 의한 수납방법을 시행하고 있다.

△△부-1957(2012.9.5.)호 “반납금 및 추납보험료 자동이체 등 시행”에 따르면, 반납금 또는 추납보험료의 납부 신청금은 상당수가 고액이고 자동이체를 신청한 경우 고지서가 발부되지 않으므로, 지사에서는 자동이체 출금(매월 25일) 결과 수신일의 다음날(D+2)부터 자동이체 ‘출금결과(오류)²⁾’를 전수 확인하여, 반납금·추납보험료 납부 마감일인 매월 말일 이전에 가상계좌 납부안내 등 필요한 조치를 실시하고, 소속 부장의 확인 및 결재를 득하여야 한다.

그런데, ○○지사의 감사대상 기간 중 반납금 및 추납보험료 자동이체 출금 오류 확인 업무 실태를 점검한 결과, 자동이체 출금 오류 건(○건)에 대하여 확인 및 납부안내를 실시하지 않았으며, 결과 보고 또한 누락한 것으로 확인되었다.

그 결과, 확인대상자의 ○%³⁾가 납부기한 경과 후 납부(○건, ○%)로 추가

2) NPIS 화면 : 징수업무 - 반납금/추납보험료 - 13.자동이체 - 4)자동이체 출금 결과

3) 납기 내 납부(○건, ○%)를 제외한 ○건

가산 이자를 부담하거나, 감사일 현재까지 미납(○건, ○%)인 것으로 나타났다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 반·추납금 자동이체 출금 오류자에 대하여 확인 및 안내 등 업무처리기준에 맞게 처리하고,
- ② 반·추납금 자동이체 출금 오류자 안내 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 연금의 중복급여 조정에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상급여(산업재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)의 규정에 따라 연금지급액 중 1/2에 해당하는 금액을 지급하고 있다.

△△부-1568(2015.10.15.)호 “연금의 중복급여의 조정 지침 시달”에 따르면 산재 등 다른 법령상 급여를 받을 수 있으나 연금청구 시점에 법 제113조에 열거된 재해보상급여를 수령하지 않은 상태에서 연금을 청구하는 경우에는 장애·유족연금액의 1/2을 우선적으로 감액지급하고 이후 6개월 주기로 다른 법령상의 급여 등 수령 여부를 확인하여 최종적으로 다른 법령상의 급여를 수령하지 않는 경우에는 미지급된 급여(1/2)를 추가 지급하여야 한다.

그런데 ○○지사는 근로복지공단에서 상병보상연금을 수급중인 ○○○의 장애연금을 지급 결정하면서 산재 장해급여를 수령한 사실이 없는데도 ‘수령’한 것으로 입력하는 등 총 ○명에 대하여 다른 법령상 급여 수령여부를 착오 입력하였다.

그 결과, ○○○ 등 ○명의 연금의 중복급여의 조정 업무의 사후관리가 제대로 이루어지지 못하고 있었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 장애연금수급자 ○○○ 등 ○명의 다른 법령상 급여 수령여부를 정정하고,
- ② 연금의 중복급여 조정업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【5】

제 목 과세자료에 의한 연금액 정산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 국민연금법 시행령 제45조(소득이 있는 업무)에 따라 소득이 있는 업무 적용대상자가 소득세법에 따른 종합소득 확정 후에 해당연도의 연금감액 또는 지급정지액을 확정하여 그 정산차액을 가감하여 지급하고 있다.

△△부-1566(2015.10.15.)호 “소득이 있는 업무⁴⁾ 지침 시달” 및 △△부-2006(2015.12.08.)호 “2014년 귀속 국세청 종합소득 과세자료에 의한 연금액 정산”에 따르면 소득이 있는 업무 적용대상 소득은 해당연도의 사업소득과 근로소득을 합산한 금액을 종사 개월 수로 나누어 정확하게 계산하여 정산하여야 한다.

그런데 ○○지사는 연금액 정산을 실시하면서 해당 연도에 종사하지 않아 제외해야 하는 소득을 포함하여 계산하거나 종사월수를 정확하게 확인하지 않아 실제로 근무하지 아니한 기간에 대해서도 감액하는 등 총 ○명에 대하여 연금액 정산을 착오 처리하였다.

그 결과, 노령연금수급자 ○○○ 등 ○명에게 총 ○원을 과소 지급하였다.

4) 소득이 있는 업무란? 소득세법에 따른 근로소득과 사업소득을 합한 금액을 해당 연도의 종사 개월 수로 나눈 월평균소득금액이 A값을 초과하는 경우를 말함

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 연금수급자 ○○○ 등 ○명에게 과소 지급된 ○원을 추가 지급하고,
- ② 연금액 정산업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【6】

제 목 장애등록심사 자료보완·직접진단 업무에 관한 사항

소관부서 ○○지사 ○○센터

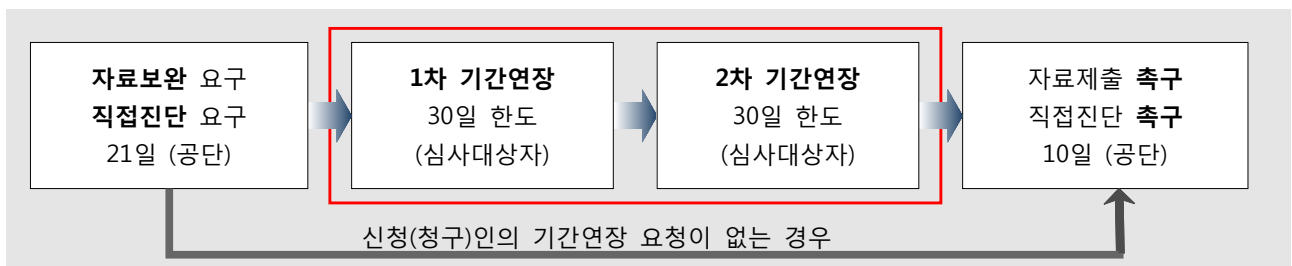
구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록) 및 「장애등급심사규정」(이하 ‘규정’이라 한다.) 제6조(서류제출)에 따라 특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 ‘지자체’라 한다.)으로부터 장애유형별 심사서류를 제출받아 대상자의 장애정도를 심사하고 있다.

규정 제9조(심사실시)에 따르면 공단은 심사대상자에 대한 정밀한 심사를 위하여 추가로 검사결과 등의 자료가 필요한 경우 자료의 보완 및 직접진단을 요구할 수 있으며, 심사대상자는 요구받은 날로부터 21일 이내에 보완서류를 제출하여야 한다.

한편, 공단은 △△부-1825호(2014.6.26.) “「장애심사 자료보완·직접진단 종합 업무처리지침」 개정 통보”을 통해 심사대상자의 기간연장 요청 권리를 보장하고자 아래와 같이 자료보완·직접진단 업무처리 기준을 변경하였다.



따라서, 지사는 자료보완대상자에게 자료보완·직접진단 요구일로부터 21일 이내에 자료를 제출하도록 하여야 하고, 보완자료 제출에 대한 기한준수가 어려운 경우에는 대상자에게 확인 후 1·2차 기간연장으로 처리기한을 연장하거나 자료제출 촉구를 통해

10일의 추가 제출기간을 연장하여 심사대상자가 제출기한을 경과하지 않도록 하여야 한다.

그런데 ○○지사는 감사대상 기간(`15.2.1.~`17.12.31.) 동안 자료보완·직접진단 업무처리의 적정성을 점검한 결과, ○○○등 ○명에 대하여 기간 연장 또는 자료제출 촉구 요청 없이 21일 이내 자료 제출기한을 초과하여 결과 등록하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 자료보완·직접진단 등록 확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사회복지직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○본부)	심사직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【7】

제 목 장애등록심사 최소구비서류 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 ○○센터

구 분 장애등록심사 분야

내 용

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록) 및 「장애등급심사규정」 제6조(서류제출)에 따라 특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 ‘지자체’라 한다.)으로부터 장애유형별 심사서류를 제출받아 대상자의 장애정도를 심사하고 있다.

△△부-1825(2014.06.26.)호 “「장애심사 자료보완·직접진단 종합 업무처리지침」 개정 통보”에 따르면, 공단은 지자체가 장애심사를 요청하면 장애유형별 최소구비서류⁵⁾를 확인 후 장애심사를 접수하여야 하며, 최소구비서류 미비는 심사의뢰를 반송하는 것을 원칙으로 하되, 부득이 자료보완이 필요하다고 판단하는 경우⁶⁾ 심사지에서의 원활한 심사진행을 위해 ‘지사 자료보완’을 통한 최소구비서류를 확보한 후 심사를 요청하여야 한다.

한편, 최소구비서류 구비의 적정여부에 대한 점검 결과 확인소홀 사례⁷⁾가 확인되어 소관부서에서 △△부-3637(2016.12.20.)호 “장애등록심사 「최소구비서류 확인」 업무처리 유의사항 안내”를 통해 최소구비서류 확인을 철저히 하도록 강조한 바 있다.

5)

유형	세분류	최소구비서류	유형	세분류	최소구비서류
지체	절단	장애진단서, X-ray 사진	뇌병변	뇌졸중	장애진단서, 소견서, CT/MRI 등 영상
	관절	장애진단서, 소견서, X-ray 사진		파킨슨	장애진단서, 소견서, 진료기록지
	척추고정술	장애진단서, X-ray 사진	시각	시력	장애진단서, 소견서, 전안부 사진
	강직성척추염	장애진단서, X-ray 등 영상		시야	장애진단서, 소견서, 안저사진

6) △△부-353(2016.02.01.)호 “2016년 「장애심사 지원서비스」 종합 업무처리지침 개정 안내”

7) △△부-466(2016.11.10.)호 “종합감사 결과 소관사항 통보”

그런데 ○○지사의 장애심사를 요청한 ○○○ 등 총 ○명에 대하여 장애유형별 최소구비서류인 CD 또는 소견서가 구비되지 않았는데도 지사 자료보완 없이 심사지에 심사를 요청한 것으로 확인되었다.

그 결과, 심사지에서 최소구비서류에 대하여 자료보완을 통보하는 등 행정력 낭비를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 최소구비서류 확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사회복지직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○본부)	심사직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

주 의 요 구

【8】

제 목 장애인활동지원 현장 확인업무에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」(이하 “법률”이라고 한다) 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 같은법 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인활동지원 신청자 및 수급자를 대상으로 아래와 같이 현장조사 업무를 수행하고 있다.

- * 인정조사 : 거주지 출장을 통해 활동지원급여의 등급결정을 위한 조사 실시
- * 추가급여 확인조사 : 추가급여 3종(1인가구, 취약가구, 나머지가구구성원의직장생활등)에 대하여 거주지 출장을 통해 추가급여 해당 여부 확인

법률 제7조제5항 및 △△부-1135(2016.12.5.)호 “「장애인활동 지원에 관한 법령」 등 개정에 따른 현장조사서 시행 안내”에 따르면, 공단은 현장조사 시 조사대상자의 권리보호를 위해 조사권한을 표시하는 증표와 함께 조사범위 등이 표시된 서류(이하 “현장조사서”라고 한다)를 제시하여야 한다.

그런데 ○○지사는 지침 시행 이후 ‘1인 가구’ 추가급여를 신청한 ○○○등 ○명에 대하여 현장조사서를 출력하지 않는 등 현장조사서를 제시하지 않은 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애인활동지원 현장 확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○본부)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	